



COMUNE DI AVELLA

Provincia di Avellino

Città d'Arte

Servizio Tecnico - Protezione Civile - Polizia Municipale

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Oggetto: Permesso di Costruire in deroga “Progetto per la costruzione di un fabbricato da adibire a casa-albergo per anziani in località San Cataldo”.

RICHIEDENTE

Sig.ra C. M., nata a (omissis) in data (omissis) e residente in (omissis) alla via (omissis), C.F. (omissis), è proprietaria di un appezzamento di terreno sito in Avella (AV) alla Via Patricciano SNC, in località S. Cataldo catastalmente identificato al foglio 13 part.lla 25.

PROGETTISTA

Ing. C. F., C.F. (omissis) residente in (omissis) alla Via (omissis), iscritto all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Avellino n. (omissis)

INDIRIZZO INTERVENTO E DATI CATASTALI:

Località S. Cataldo sito in Avella, catastalmente identificato al foglio 13 particella 25 del Comune di Avella

TITOLO DI PROVENIENZA

Atto di compravendita per notaio G. Di Rienzo di Avellino, del 25.01.201 e registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Avellino il 01.02.2018 al N. 832;

ZONA PRG

Il lotto interessato appartiene all’area “zona E agricola semplice soggetta a riorganizzazione irrigua e della rete poderale.” del PRG del Comune di Avella.

LEGITTIMITÀ DELLO STATO DI FATTO

- Trattasi di nuova costruzione

INTERVENTO DI PROGETTO:

Il progetto prevede la costruzione di un fabbricato da adibire a casa/albergo per anziani. Strutturalmente l'immobile sarà costituito da una struttura in calcestruzzo armato completa di solai in latero-cemento con copertura di tipo piana e praticabile. La pianta presenterà una forma ad "U" e si svilupperà su n. 2 piani, piano terra e primo.

Nello specifico, al piano terra distinguiamo:

- Un'ampia hall con annessa reception per il primo accoglimento di nuovi ospiti o di visitatori; in tale area saranno locati anche N. 2 w.c. distinti per sesso e N. 1 archivio.
- Nelle due ali laterali saranno disposti, da un lato tutti i locali di convivio giornaliero dei pazienti, e dall'altro un'area dedicata alle residenze degli ospiti; e nello specifico, alla sinistra dell'ingresso, nella prima ala, distinguiamo:
 - N. 1 locale mensa;
 - N. 1 Cucinotto per la preparazione dei pasti con annessi
 - N. 2 w.c. distinti per sesso ad uso del personale di lavoro, ed una dispensa;
 - N. 2 magazzini per il deposito di materiali utili;
 - N. 1 locale per la biancheria sporca;
 - N. 1 locale per la biancheria pulita;
 - N. 1 locale per i rifiuti speciali.
- Nella seconda ala, alla destra della hall, distinguiamo:
 - N. 1 ufficio del personale con annesso w.c. dedicato;
 - N. 1 locale di deposito;
 - N. 1 ambulatorio medico con annesso w.c. dedicato;
 - N. 1 sala di controllo;
 - N. 8 camere doppie con annesso bagno privato;
- Al piano primo saranno distinte due ali uguali formate ognuna da:
 - N. 10 camere doppie con annesso bagno privato e balconcino affacciante su cortile interno;
 - N. 1 bagno assistito;
 - N. 1 deposito;
 - N. 1 locale vuotatoio;
 - N. 1 deposito per la biancheria pulita;
 - N. 1 deposito per la biancheria sporca;
 - N. 1 sala controllo;
 - N. 1 ambulatorio.

Superficie del lotto circa 9.600,00 mq
Superficie utile complessiva: 2.066,82 m ²
Superficie lorda complessiva: 2.221,67 m ²
Altezza complessiva: 10,35 m + 3,15 m
Volume complessivo (vuoto per pieno): 7.709,85 m ³

NECESSITA' DI PARERI/PERMESSI/AUTORIZZAZIONI

- **Deliberazione motivata del Consiglio comunale, che valuta la sussistenza dell'interesse pubblico.**
- Autorizzazione sismica
- Il territorio oggetto dell'intervento è soggetto a vincolo a tutela ambientale ai sensi dell'art. 142 del D. LGS n.42 del 22/01/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio".

ESITO ISTRUTTORIA

Vista la richiesta della Sig.ra C. M., nata a (omissis) in data (omissis) e residente in (omissis) alla via (omissis), C.F. (omissis), proprietaria di un appezzamento di terreno sito in Avella (AV) alla Via Patriciano SNC, in località S. Cataldo catastalmente identificato al foglio 13 part.lla 25, con la quale si richiede il rilascio del "Permesso di Costruire in deroga per il "Progetto per la costruzione di un fabbricato da adibire a casa-albergo per anziani in località San Cataldo";

Visti gli elaborati asseverati dal tecnico incaricato Ing. C. F. (omissis) residente in (omissis) alla Via (omissis), iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Avellino n. (omissis);

Considerato che il progetto prevede la costruzione di un fabbricato da adibire a casa/albergo per anziani. Tale fabbricato avrà una superficie lorda complessiva: 2.221,67 mq² per un'altezza complessiva: 10,35 mt + 3,15 mt. Il progetto prevede la deroga per quanto riguarda i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati, inoltre prevede la deroga alle destinazioni d'uso rendendo di fatto una Zona Agricola in "area commerciale" non prevista dall'attuale P.R.G.

Considerato inoltre che tale struttura è un'opera di grande dimensione che, per la sua imponente, ubicazione e design, altera profondamente l'aspetto dell'area naturale compromettendo l'integrità estetica o naturale del luogo. Per tale aspetto l'opera è soggetta ad autorizzazione paesaggistica, necessaria per interventi che impattano significativamente su contesti tutelati, come previsto dal D.Lgs. 42/2004, e che tale parere verrà richiesto successivamente al parere positivo di interesse pubblico da parte del consiglio Comunale.

Ai sensi del comma 1 e 3 dell'Art. 14 (L) - Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici che recita:

1. Il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali è rilasciato esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del consiglio comunale, nel rispetto comunque delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (ora decreto legislativo n. 42 del 2004 - n.d.r.) e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia.

1-bis. Per gli interventi di ristrutturazione edilizia, la richiesta di permesso di costruire in deroga è ammessa previa deliberazione del Consiglio comunale che ne attesta l'interesse pubblico limitatamente alle finalità di rigenerazione urbana, di contenimento del consumo del suolo e di recupero sociale e urbano dell'insediamento, fermo restando,

nel caso di insediamenti commerciali, quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. (comma così sostituito dall'art. 10, comma 1, lettera f), della legge n. 120 del 2020)

3. La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, può riguardare esclusivamente i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati di cui alle norme di attuazione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi nonché le destinazioni d'uso ammissibili fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.

Considerato che dalla documentazione esaminata, tale intervento si classifica come una variante puntuale al Piano Regolatore Generale (PRG), piuttosto che di un Permesso di Costruire in Deroga, in quanto modifica la destinazione d'uso di una intera area, derogando i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati.

Viste le N.T.A. del Comune di Avella, ed in particolare l'Art. 15 – “zona E agricola semplice soggetta a riorganizzazione irrigua e della rete podereale.”

Considerato che tale intervento si classifica come una variante puntuale al Piano Regolatore Generale (PRG), non è conforme all' Art.14 comma 1 e 3 del Dpr 380/2001 per i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati, e di destinazione d'uso dell'area;

**Al termine dell'istruttoria si esprime PARERE NON FAVOREVOLE
all'intervento.**

Il Responsabile del Procedimento
f.to Ing. Aristide Costanzo